

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 162/2530 สมาคมสโมสรโรงงานกระดาษไทย
กาญจนบุรี

โจทก์

นายวรทัศน์ อารินทร์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 36

โจทก์เคยฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดฐานยักยอกเงินของโจทก์มาครั้งหนึ่งแต่ถอนฟ้องไป แล้วโจทก์จึงมาฟ้องคดีนี้กล่าวหาว่าจำเลยกระทำผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิใช้เอกสารสิทธิปลอมและยักยอกเงินของโจทก์ ซึ่งเป็นการยักยอกเงินคนละคราวและคนละครายกับที่ฟ้องในคดีก่อน แม้จะเป็นการกระทำในขณะปฏิบัติหน้าที่ประธานสวัสดิการอันเป็นมูลกรณีเดียวกับคดีก่อนแต่เป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระกับที่จำเลยถูกฟ้องในคดีก่อนโจทก์จึงฟ้องได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นกรรมการโจทก์ตำแหน่งประธานสวัสดิการของโจทก์ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินแผนกสวัสดิการตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๒๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เวลากลางวันตลอดมาจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ เวลากลางวันจำเลยได้ปลอมหรือใช้ผู้อื่นปลอมเอกสารแล้ว จำเลยได้ใช้เอกสารสิทธิที่ปลอมขึ้นนั้นไปเบิกจ่ายเงินจาก

แผนกสวัสดิการของโจทก์ ก็ได้เบิกจ่ายเงินของโจทก์โดยไม่มีใบเสร็จรับเงินบ้าง เบิกเงินเกินกว่าจำนวนที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินบ้าง แล้วเบียดบังยักยอกเงินโจทก์ ไปเป็นประโยชน์ของจำเลยหรือบุคคลที่สามโดยเจตนาทุจริต ขอให้ลงโทษจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕, ๒๖๘, ๓๕๒, ๙๑

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว วินิจฉัยว่าโจทก์เคยฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๐๑/๒๕๒๖ หมายเลขแดงที่ ๒๕๕๐/๒๕๒๖ แล้วโจทก์ขอ ถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตและให้จำหน่ายคดี คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาโจทก์ฟ้อง คดีนี้กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ ใช้เอกสารสิทธิปลอมและ ยักยอกเงินของโจทก์ไปในระหว่างที่จำเลยทำหน้าที่ประธานสวัสดิการของโจทก์และ โจทก์มอบหมายให้ครอบครองดูแลจัดการทรัพย์สินของโจทก์อันเป็นการกระทำ กรรมเดียวและชั้นเดียวกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยในคดีดังกล่าวต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๖ พิกษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่าฟ้องโจทก์ต้องห้ามตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๖ หรือไม่พิเคราะห์ฟ้องคดีนี้เทียบกับฟ้อง คดีอาญาหมายเลขดำที่ ๒๐๑/๒๕๒๖ หมายเลขแดงที่ ๒๕๕๐/๒๕๒๖ ของศาลชั้นต้นที่ โจทก์ถอนฟ้องแล้ว เห็นว่าในคดีดังกล่าวโจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยยืมเงินทตรงไป จากโจทก์หลายครั้งรวม ๑๔๙,๙๖๔ บาท แล้วยักยอกเบียดบังเป็นของจำเลย และ จำเลยปฏิบัติหน้าที่ประธานสวัสดิการก่อให้เกิดหนี้ผูกพันโจทก์อีกเป็นเงิน

๓๗๗,๗๙๑.๒๐ บาท เป็นการกระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน โดยทุจริต แต่ในคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยปลอมเอกสารสิทธิ ๑๕ ฉบับ และใช้เอกสารสิทธิปลอมนั้นเบิกจ่ายเงินจากโจทก์เป็นเงิน ๑๖๕,๙๕๙.๗๕ บาท แล้วเบียดบังยักยอกเป็นของจำเลยและได้นำเอกสารอันมิใช่ใบเสร็จรับเงินมาเบิกเงิน เบิกเงินซ้ำ เบิกเงินเกินจำนวนใบใบเสร็จรับเงิน ส่งเงินขาดจำนวน และทำบัญชีรับเงินสदनน้อยกว่าที่รับจริง แล้วเบียดบังยักยอกเงินของโจทก์ไปอีกจำนวนหนึ่งเป็นเงิน ๑๑๙,๕๗๒.๗๕ บาท ซึ่งเป็นการยักยอกเงินคนละคราวและคนละครายกับที่ฟ้องคดีก่อน แม้เป็นการกระทำในขณะปฏิบัติหน้าที่ประธานสวัสดิการอันเป็นมูลกรณีเดียวกับคดีก่อนแต่เป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระกับที่จำเลยถูกฟ้องในคดีก่อน โจทก์จึงฟ้องได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๖ ทั้งเมื่อได้ความตามพยานหลักฐานชั้นใต้สวนมูลฟ้องดังกล่าวข้างต้นคดีโจทก์จึงมีมูล ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ยืนตามศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป.

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายสมศักดิ์ เนตรมัย

ศาลอุทธรณ์ - นายประสงค์ อธิรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น